

산림청 훈령 제1127호

산림청 회계관계공무원 재정보증규정을 다음과 같이 개정한다.

산림청 회계관계공무원 재정보증규정

제정 1967. 2. 15. 훈령 제 7호
개정 1981. 4. 20. 훈령 제221호
1984. 2. 11. 훈령 제281호
1987. 12. 30. 훈령 제343호
1995. 12. 30. 훈령 제343호
1995. 9. 11. 훈령 제514호
재발령 2009. 9. 7. 훈령 제1020호
개정 2012. 7. 23. 훈령 제1127호

제1조(목적) 이 규정은 「국고금 관리법」 제45조 및 동법시행령 제109조의 규정에 의하여 산림청회계관계공무원(이하 "회계관계공무원"이라 한다)의 재정보증에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(회계관계공무원) 이 규정에서 회계관계공무원이라 함은 다음의 공무원을 말한다.

1. 세입징수관·재무관·계약관·지출관·출납공무원과 그 대리자, 분임자 및 대리 분임자.
2. 제1호에 계기된 자 이외의 회계관계공무원으로서 산림청장 또는 소속기관의 장이 특히 필요하다고 인정한 자

제3조(재정보증) 회계관계공무원에 대한 재정보증을 할 때에는 보증보험회사의 보증 보험에 가입하여야 하며, 산림청 운영지원과장과 1차 소속기관의 장은 소속 및 산하 기관의 회계공무원에 대한 재정보험을 일괄적으로 가입하여야 한다.

제4조(보증보험) ①보증보험에 의한 재정보증은 산림청장 또는 소속기관의 장을 피보험인, 회계관계공무원을 피보증인, 보증보험회사를 보증인으로 하여 보증보험회사와 보험계약을 체결함으로써 이루어진다.

② 보증보험의 체결은 직위포괄계약 방식으로 별표 1의 서식으로 한다.

제5조(재정보증의 설정) ①재정보증기간은 1년으로 하여 매년 이를 갱신하여야 한다.

②보증보험계약 체결후에 신설, 임명되는 회계관계공무원과 보험사고에 의하여 보험 금액상당의 손해보상이 되는 회계관계공무원에 대하여는 이로부터 30일 이내에 추가로 보증보험 가입을 하여야 한다.

③집합계약방식 또는 인보증에 의하는 경우 회계관계공무원이 임명된 때에는 제2항의 기간내에 재정보증을 설정하여야 한다.

제6조(재정보증 한도액) 회계관계공무원에 대한 재정보증은 2천만원 이상을 원칙으로 하되 회계관직, 책임범위, 보험사고율 및 예산규모 또는 대규모 공사 추진 등을 고려하여 보증금액을 상향 조정 하는 등 탄력적으로 운영하여 보증의 실효성이 확보 될 수 있도록 기관장이 따로 설정할 수 있다.

제7조(회계관계공무원의 겸직) 제2조의 규정에 의한 회계관계공무원이 회계관계공무원을 겸직하는 경우의 재정보증은 제6조의 재정보증한도액으로 하며 이로써 겸직한 회계관계공무원에 대한 재정보증을 한 것으로 본다.

제8조(보험료의 지급) 산림청장 또는 소속기관의 장은 회계관계공무원의 보증보험가입에 따른 보험료를 당해연도 세출예산에서 이를 지급한다.

제9조(보험금의 청구 및 변상) ①산림청장 또는 소속기관의 장은 회계관계공무원이 회계관계직원등의책임에관한법률 제4조의 규정에 의한 변상책임을 지게 되거나 산림청장 또는 소속기관의 장의 변상명령을 받게 된 때, 기타 보험금을 청구할 사유가 발생된 때에는 지체없이 관계보험회사에 그 뜻을 통지하고 당해 보험금액을 세입금으로 징수하기 위한 필요한 조치를 취하여야 한다.

②제1항의 경우에 있어서 그 변상책임 또는 변상명령액등이 보험금액을 초과할 때에는 그 초과금액을 당해 회계관계공무원으로 하여금 변상하게 하여야 한다.

③산림청장 또는 소속기관의 장은 제2항의 규정에 의한 초과액을 변상하게 함에 있어서 채권확보 등 필요한 조치를 미리 취하여야 한다.

제10조(보증보험증권의 확인 및 보관) 산림청장 또는 소속기관의 장이 회계관계공무원에 대한 재정보증으로 보험회사와 보증보험계약을 체결한 때에는 보증증서에 기재된 피보험인, 피보증인, 보험금액, 보험료, 보험기간, 기타 필요한 사항을 확인한 후 유가증권취급공무원으로 하여금 정부유가증권취급규정 제4조제2항의 규정에 준하여 보관하게 하여야 한다.

부 칙 (2009. 9. 7.)

①(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규정 시행 전에 재정보증보험을 가입한 경우 이 규정에 의하여 가입한 것으로 본다.

③(중전규정 폐지) 중전의 산림청 회계관계공무원 재정보증규정(제정 1697.2.15 훈령 제7호, 개정 1881.4.20. 훈령 제221호, 개정 1984.2.11. 훈령 제281호, 개정 1987.12.30 훈령 제343호, 개정 1995.12.30 훈령 제343호, 개정 1995.9.11. 훈령 제514호)은 이를 폐지한다.

부 칙(2012. 7. 23)

①(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 보증보험금 인상에 따른 추가금액에 대하여는 이 규정을 발령한 날부터 15일 이내에 가입하여야 한다.

별표 1

산림청 회계직공무원 재정보험 가입

순번	직위	회계직	보험가입금액	보험료	기간
1	예)00지방산림청장	재무관 수입징수관 물품관리관 계약담당관	20,000천원		
2	예)운영지원과장	지출관	20,000천원		
3	예)보조공무원	재무관(지출관)보조공무원 출납공무원보조공무원 계약담당관보조공무원	20,000천원		
4					
5					
6					

※ 기관장은 재정보증 가입시 기관 여건에 맞도록(예: 예산규모, 대규모 공사 등) 보증보험 가입금액을 설정